

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2338/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นายгимฮ้อ แซ่เอา	โจทก์
	นางอรุณี จันทรางกูร	จำเลย
	นายгимฮ้อ แซ่เอา ผู้ประกัน	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ประกันฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีเป็นชั้นผิดสัญญาประกัน

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ตี
ราคาประกัน 300,000 บาท โดยมีนายгимฮ้อแซ่เอา เป็นผู้ประกัน ต่อมาผู้ประกันยื่น
คำร้องว่าไม่สามารถส่งตัวจำเลยตามกำหนด เนื่องจากจำเลยป่วยขอเลื่อนการส่งตัว
จำเลย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยป่วยจริงไม่มีเหตุสมควรที่จะให้เลื่อน
จึงไม่อนุญาตและถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกัน ให้ปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญา
และให้จำหน่ายคดีชั่วคราว

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นทำสัญญาประกันผู้ประกันได้วางสมุดเงินฝากประจำ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนตะนาวกับเงินสดไว้ต่อศาลชั้นต้นพอชำระหนี้ตาม
คำสั่งศาลที่สั่งปรับผู้ประกันแล้ว จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นทำสัญญาประกันผู้ประกันได้วางสมุดเงินฝากประจำ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนตะนาวกับเงินสดไว้ต่อศาลชั้นต้นพอชำระหนี้ตาม
คำสั่งศาลที่สั่งปรับผู้ประกันแล้ว จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เดชา สุวรรณโณ-ชุม สุกแสงเปล่ง-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>